

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4133/2530

นายอมร เอี่ยมชัยเจริญ
นางรัตนภรณ์ ราชภัณฑารักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค จำเลยให้การว่าจำเลยออกเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อ
ค้ำประกันค่าหุ้นซึ่งโจทก์จำเลยเข้าหุ้นกันตั้งร้านอาหาร โจทก์ถอนหุ้นตามอำเภอใจ
ผิดสัญญาหุ้นส่วนจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินตามเช็ค ดังนี้ จำเลยชอบที่จะนำสืบตามข้อ
ต่อสู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากเพราะเป็นการนำสืบถึงมูล
กรณีที่จำเลยออกเช็คให้โจทก์

คำให้การดังกล่าวแม้ไม่ระบุว่าโจทก์ถอนหุ้นอย่างไร เป็นจำนวนเท่าใด หุ้นส่วน
เล็กกันหรือไม่ ก็เป็นเพียงรายละเอียดที่จำเลยสามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยผู้ส่งจ่ายชำระเงินตามเช็คจำนวน ๕๔,๕๐๐ บาท
และดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คให้แก่โจทก์เพื่อค้ำประกันค่าหุ้นที่โจทก์จำเลย
เข้าหุ้นทำกิจการร้านอาหาร โจทก์ถอนหุ้นตามอำเภอใจ จำเลยถือว่าโจทก์ผิดสัญญา

หุ้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินตามเช็คจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสั่งตั้งสองสถานและงดสืบพยาน แล้ววินิจฉัยว่าหากโจทก์ผิดสัญญาจริงจำเลยจะต้องดำเนินคดีกับโจทก์อีกส่วนหนึ่งต่างหาก เมื่อจำเลยให้การรับว่าส่งจ่ายเช็คพิพาท จำเลยต้องรับผิดชอบตามเช็คนั้น พิพากษาให้จำเลยใช้เงินตามเช็คและดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๐๐ ที่บัญญัติให้บุคคลผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินต้องรับผิดชอบตามเนื้อความแห่งตั๋วเงินนั้น หาใช่บทบังคับเด็ดขาดอันมีผลให้ผู้ลงลายมือชื่อต้องถูกปิดปากมิให้ได้เถียงเป็นอย่างอื่น หากมีข้อต่อสู้ตามสัญญาหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นใช้ยันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ดังนั้น แม้คำให้การของจำเลยจะยอมรับว่าได้ออกเช็คพิพาทให้โจทก์ก็ตาม แต่ขณะเดียวกันจำเลยก็ยกข้อต่อสู้ขึ้นปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเข้าหุ้นส่วนกับจำเลยในการทำกิจการตั้งร้านขายอาหารร่วมกัน โจทก์จึงหาสิทธิใด ๆ ที่จะเรียกร้องให้จำเลยต้องรับผิดชอบตามเช็คฉบับพิพาทที่จำเลยออกเพื่อค้ำประกันเงินค่าหุ้นตามความประสงค์ของโจทก์แต่อย่างใดไม่ จำเลยจึงชอบที่จะนำสืบตามข้อต่อสู้ได้โดยไม่ต้องไปฟ้องโจทก์เป็นอีกคดีเรื่องหนึ่งต่างหาก เพราะเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นมูลกรณีที่มาอันเป็นสาเหตุให้จำเลยออกเช็คพิพาทให้แก่โจทก์นั่นเอง ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ตีความคำให้การจำเลยมิได้ยืนยันมาให้ชัดแจ้งว่า โจทก์ถอนหุ้นอย่างไร เป็นจำนวนเท่าใด หุ้นส่วนเลิกกันหรือไม่ จึงไม่มี

ประเด็นที่จะนำสืบนั้นศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อจำเลยได้อ้างมูลที่มาของการออกเช็คตลอดจนเหตุที่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเป็นประเด็นในคำให้การแล้ว ข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วจึงเป็นเพียงรายละเอียดที่จำเลยสามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้ ดังนั้น จึงชอบที่ศาลจะฟังข้อเท็จจริงจากคู่กรณีให้สันนิษฐานความเสี่ยงก่อน การที่ศาลชั้นต้นด่วนตัดพยานและพินิจพิเคราะห์ไปเลย และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ไม่ต้องชอบด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ
พิจารณาสืบพยานและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำหนึ่ง อุไรรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายสุทธิ อินทุเศรษฐ์

ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ